

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 902/2542 พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา

โจทก์

นายสุทีป ภัคดี

โจทก์ร่วม

งหุ้นส่วนจำกัด โยธาก่อสร้างสงขลา กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 225

จำเลยทั้งสองฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาโดยรอกการลงโทษจำคุกจำเลยเท่านั้น
ตั้งนั้นฎีกาของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล จึงมิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลล่าง
ทั้งสองที่ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 จึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งไม่ขัดด้วยป.วิ.อ.มาตรา 193
วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยในปัญหาเรื่องลงโทษปรับ
จำเลยที่ 1

จำเลยทั้งสองฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาโดยรอกการลงโทษจำคุกจำเลยเท่านั้น
ตั้งนั้นฎีกาของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล จึงมิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลล่าง
ทั้งสองที่ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 จึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งไม่ขัดด้วยป.วิ.อ.มาตรา 193
วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยในปัญหาเรื่องลงโทษปรับ
จำเลยที่ 1

(ทองหล่อ โฉมงาม-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์)

ศาสตราจารย์ ดร. นายกิตติชัย ภูมิมาโนช

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายสมปอง ศรีสมทรัพย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ